

IT GOVERNANCE FINAL ROUND

DIREITO DIGITAL



2

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Desperdício de água	5
Figura 2 – Escravidão	6
Figura 3 – Leve vantagem você também	8
Figura 4 – 1984	10
Figura 5 – Google Glass	11
Figura 6 – Drones.....	12
Figura 7 – Direito Digital	16
Figura 8 - Urna eletrônica.....	20
Figura 9 - Segurança da informação	22
Figura 10 – John Perry Barlow	24
Figura 11 – Terra sem lei!	26
Figura 12 – Bloqueio de acesso	27
Figura 13 – Contato com pessoas de todo o mundo.....	28
Figura 14 – Atentado às Torres Gêmeas	30

SUMÁRIO

DIREITO DIGITAL.....	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 O QUE É ÉTICA?	4
3 A ÉTICA PROFISSIONAL	6
4 ÉTICA DIGITAL.....	8
5 DILEMAS ÉTICOS	10
6 CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE TI.....	12
7 A ÉTICA E A TECNOLOGIA	14
8 INTRODUÇÃO AO DIREITO DIGITAL.....	15
9 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	16
9.1 O que é o Direito Digital?	16
10 DIREITO DIGITAL: NOMENCLATURA E ESCOLAS DE ESTUDO	17
10.1 Denominações desse “novo” ramo do Direito	17
10.2 Princípios do Direito Digital	20
11 UMA REDE DE NACIONALIDADE NORTE-AMERICANA	23
11.1 Escolas de Estudo do Direito Digital	23
11.2 Teoria Libertária e do Direito Cibernético	23
11.3 Escola da Arquitetura da Rede.....	26
11.4 Teoria do Direito Internacional	27
11.5 Teoria Tradicionalista	28
REFERÊNCIAS.....	31

DIREITO DIGITAL

1 INTRODUÇÃO

A formação de um estudante é pautada na relação sociedade-mercado pois, além de atender às demandas do mercado de trabalho, vivemos em sociedade, e lidar com regras e condutas se faz necessário dentro e fora das organizações.

Sendo assim, a boa conduta no ambiente de trabalho é um valor que o mercado de trabalho almeja. Ou seja, ser um bom profissional exige a técnica e a ética. Mas você sabe o que é ética? É importante conceituar Ética para compreender seu papel na vida pessoal e profissional de todos.

2 O QUE É ÉTICA?

Segundo Aurélio Ferreira (2005, p. 383), a ética pode ser definida como “o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal”. Ou ainda, segundo o mesmo autor, um “conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano”.

Quando se pensa em ética, vem à mente a palavra “convivência”, pois ela determina a fronteira das relações entre as pessoas. Todos os relacionamentos humanos são regidos por princípios e valores.

De acordo com Cortella (2009 apud CARVALHO et al., 2018, 1710), “Ética é o conjunto de princípios e valores que você usa para responder a três grandes perguntas da vida humana: QUERO? DEVO? POSSO?”. Segundo o autor, vivemos, muitas vezes, dilemas éticos, pois há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que devo, mas não posso; e há coisas que eu posso, mas não quero.

Dessa forma, os conflitos surgem quando aquilo que você quer é o que você não deve e/ou não pode, tornando-se um dilema. Quanto mais claros forem nossos princípios, mais fácil se torna lidar com os dilemas. E embora a decisão seja individual, as consequências podem afetar muitas pessoas.

Por exemplo, a questão da água. Todos sabemos que a escassez de água no planeta torna-se evidente como uma preocupação mundial. Sabendo disso, posso desperdiçar água? Não devo, não posso e não posso querer. Tenho que saber que todos os meus atos irão repercutir e afetar muitas outras pessoas.



Figura 1 – Desperdício de água
Fonte: Shutterstock (2017)

Há um consenso ao afirmar que a ética se refere ao comportamento humano orientado por regras de boa conduta na convivência em sociedade e que ela dependerá da época e do cenário em que o indivíduo esteja inserido.

Suas atitudes serão determinadas pelo tempo histórico, pela localização e pela sociedade em que vive.

Sendo assim, o que é considerado ético hoje pode não ter sido ontem ou não será amanhã e o que é considerado certo em determinado lugar pode não ser em outro.

Álvaro Valls (2000) traz uma definição mais abrangente de ética, entendendo-a como hábitos e comportamentos aceitos em determinado espaço de tempo e em determinada localidade, de acordo com os costumes vigentes, enquanto considerados morais pela maioria da sociedade, deixando clara a condição situacional da ética.

Um exemplo de que a ética varia de acordo com o tempo é o adultério, que foi considerado uma falta grave no passado e hoje é “aceito” judicialmente e tolerado em alguns ambientes sociais.

Da mesma forma, a escravidão, uma prática comum em algumas regiões até o final do século 19, e que hoje é vista como uma prática odiosa.



Figura 2 – Escravidão
Fonte: Shutterstock (2017)

Como exemplo de mudança de acordo com a região, temos alguns grupos sociais que aceitam o nudismo como fato normal, porém, caso alguém saia nu pelas ruas poderá ser preso por atentado ao pudor.

É importante lembrar que, para conviver em sociedade, é indispensável ser ético, pois, por meio da ética, se pratica o respeito em todas as relações.

3 A ÉTICA PROFISSIONAL

O comportamento ético dos funcionários de uma empresa é determinado pela cultura que predomina na organização. Dessa forma, a ética está relacionada com os aspectos morais da atividade e do comportamento das pessoas. A ética profissional é o comportamento moral na atividade administrativa e na condução dos negócios da organização. Assim, administradores e funcionários das instituições precisam obedecer a padrões de ética e de conduta socialmente responsáveis.

De acordo com Baltzan e Phillips (2012), a Inovant, empresa que opera a tecnologia da Visa, age com um rígido padrão de ética, proibindo a utilização de informações de clientes para qualquer coisa que não seja o faturamento. Essas informações são muito interessantes a qualquer departamento de vendas ou de marketing, pois detalham como as pessoas estão gastando dinheiro, em quais lojas, em quais dias e até em qual momento do dia. Poderiam ser utilizadas, por exemplo, em programas de fidelidade ou mercados-alvo.

É difícil afirmar que o uso antiético das informações não vai ocorrer, pois pode acontecer até mesmo de maneira involuntária. Por exemplo, a informação é recolhida e armazenada por algum motivo, como atualização cadastral ou de faturamento. Então, um funcionário descobre uma outra maneira de usar a informação internamente, compartilhando com parceiros ou vendendo a um terceiro confiável. E, assim, a informação é utilizada “sem querer” para outros fins.

Para alcançar a excelência profissional, não basta ter conhecimentos técnicos, talentos, habilidades e capacidades bem desenvolvidas, é necessário, além disso tudo, uma conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto da sociedade quanto da própria organização.

Além de seguir os padrões éticos da sociedade, todo profissional deve também seguir as normas e os procedimentos internos das empresas em que atuam. Por exemplo, as informações sigilosas que lhe forem confiadas não devem ser divulgadas, pois isso pode ocasionar prejuízos para uma marca ou produto. O profissional deve sempre manter uma postura coerente com o seu trabalho.

A ética no ambiente de trabalho auxilia o profissional na tomada de decisões, o que é muito importante para que não seja reconhecido apenas pelo seu trabalho, mas também por sua postura ética.

Segundo Matos (2005), ser ético, hoje, não é mais uma opção. Para pessoas e organizações, é questão de sobrevivência. Hoje, as transformações ocorrem de uma forma vertiginosa, portanto, há necessidade de um alinhamento na tomada de decisões com mais rapidez para que se preservem valores importantes, como marca, imagem, prestígio e confiabilidade. As empresas precisam estimular a reflexão sobre as questões éticas, uma vez que atitudes inadequadas podem afetar a sua reputação.

Algumas classes sociais e políticas estão se afastando da ética e muitos valores estão se perdendo em proveito do individualismo. Há muito tempo, o bem comum deu lugar à Lei de Gérson. Segundo ela, se algo der errado, pode-se dar um “jeitinho” de fazer parecer certo. Gérson de Oliveira foi quem ficou com a fama pela frase que batizou o jeitinho brasileiro, mas o fato é que muitas pessoas já se beneficiaram com isso.

A Lei de Gérson tem origem em uma propaganda que ele, um dos melhores meio-campistas da história do futebol brasileiro e ex-jogador de grandes times de futebol, fez para os cigarros Vila Rica no ano de 1976. Na propaganda, Gérson fala sobre as vantagens do cigarro e pronuncia a seguinte frase: "Gosto de levar vantagem em tudo, certo?". A partir disso, institucionalizou-se o "jeitinho brasileiro".



Figura 3 – Leve vantagem você também
Fonte: Shutterstock (2017)

É importante ressaltar que o estudo da ética não se baseia em ensinar o que é certo ou errado, mas conscientizar os indivíduos da complexidade moral diante das escolhas, não só no mundo dos negócios, mas também em todas as suas ações do dia a dia.

4 ÉTICA DIGITAL

De acordo com O'Brien (2001), a Tecnologia da Informação ampliou drasticamente nossa capacidade para adquirir, manipular, armazenar e comunicar informações, tornando mais fácil se comunicar, trabalhar em cooperação, compartilhar recursos e tomar decisões, tudo eletronicamente. A TI também tornou possível o engajamento eletrônico em práticas empresariais éticas ou antiéticas em qualquer lugar do mundo. O uso da TI nos negócios resulta em impactos sobre a sociedade e, com isso, levanta sérias considerações éticas.

Vamos citar alguns exemplos para ilustrar os dilemas que envolvem uma decisão ética e que podem afetar o convívio humano, tanto na consciência individual quanto na coletiva:

- As organizações podem monitorar eletronicamente as atividades dos seus funcionários?
- Um país pode determinar o que será vendido, comprado e consumido por outros países?
- Um povo pode impedir outros de desenvolverem sua própria tecnologia limpa porque poderão, um dia, ser possíveis concorrentes?

O forte crescimento econômico dos principais países em desenvolvimento estabeleceu também um aumento no volume de transações por meio de pagamentos digitais. Toda vez que um consumidor realiza uma transação digital, ele fornece seus dados e espera que suas informações pessoais estejam protegidas e sejam utilizadas de forma adequada.

Como a ética digital não é uma exigência legal, cada empresa vai estabelecer a forma como serão usados os dados de seus clientes e funcionários. Elas devem levar em conta seus próprios clientes e estabelecer o que eles considerariam um uso aceitável de dados e tecnologias para entregar produtos e serviços. Essas expectativas podem variar muito de acordo com cada setor, região e país.

As três principais preocupações em relação ao modo como as organizações estão utilizando informações pessoais dos clientes são: envio de e-mails ou ligações para fins de marketing sem consentimento, venda de informações pessoais a terceiros e falta de sistemas de segurança.

Um grande ponto de discussão hoje em dia é a privacidade, principalmente, relacionada às informações divulgadas na Internet. Enormes quantidades de dados pessoais são coletadas todos os dias por entidades comerciais, quando usamos mídias sociais, cartões de desconto ou encomendamos produtos por meio da Internet, por exemplo. Dessa forma, precisamos pensar sobre os tipos de informações que devem ser coletadas e mantidas.

A Internet e o comércio eletrônico demonstram o impacto ético causado pelas empresas digitais. Devido à facilidade de compartilhar informações, aumentaram a

preocupação com os dados de clientes e a proteção da privacidade pessoal e intelectual. Deve-se pensar nas consequências que um Sistema de Informação pode causar, por isso, ele deve ter um padrão de qualidade que proteja a segurança do indivíduo e da sociedade, preservando valores e instituições essenciais à qualidade de vida.

5 DILEMAS ÉTICOS

De acordo com Bernardo (2016), o avanço exponencial da tecnologia está provocando muitos dilemas éticos que poderão ser inevitáveis nos próximos anos. Há vários questionamentos a serem feitos em relação a alguns assuntos:

- **Vigilância em vídeo em tempo real** – Empresas como Planet Labs, Skybox Imagine, DigitalGlobe e o próprio Google estão cada vez mais perto de ter o poder de deixar as imagens abertas a todos ou transformá-las em dados e vender a corporações. Elas estariam filmando tudo o que acontece em todas as ruas do mundo — incluindo tragédias e guerras — ou dando material de sobra para maníacos e perseguidores. Nossa sociedade seria como a do livro *1984*, de George Orwell.

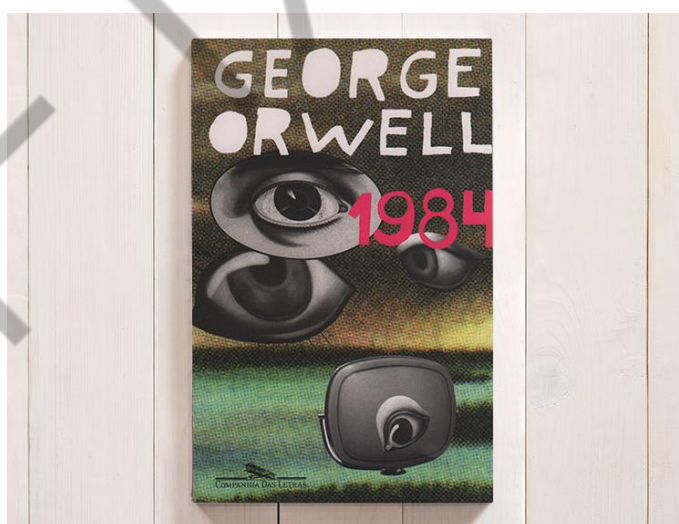


Figura 4 – 1984
Fonte: Google Imagens (2020)

Comentário sobre o livro:

O livro *1984* é um romance publicado em 1949 pelo autor inglês George Orwell e ambientado em um mundo de guerra perpétua, vigilância

governamental onipresente e manipulação pública e histórica. O governo persegue o individualismo e a liberdade de expressão, controlando tudo o que ocorre, inclusive, o pensamento das pessoas.

- **Tecnologias vestíveis** – Relógios inteligentes, óculos inteligentes e aplicativos que mensuram seus batimentos cardíacos são apenas a ponta do iceberg das tecnologias vestíveis. Em breve, teremos diversos outros dispositivos que analisarão, em tempo real, detalhes do corpo humano. Além disso, eles permitirão que pessoas gravem e fotografem tudo o que veem o tempo todo. Mais uma vez, quem fica ameaçada é a privacidade. Empresas coletarão nossos dados com o argumento de que é para melhorar a saúde, mas fica a questão: haverá regras para proibir pessoas de gravarem conversas ou filmarem na rua, por exemplo?



Figura 5 – Google Glass
Fonte: Google Imagens (2017)

- **Uso de tecnologia na guerra** – A utilização de drones pode causar efeitos devastadores. Além disso, pode haver erros e pessoas inocentes podem ser feridas ou mesmo mortas, sem que os controladores tenham conhecimento disso e não se sintam responsáveis por essas mortes, uma vez que tudo acontece a distância e por meio de uma tela.



Figura 6 – Drones
Fonte: Shutterstock (2017)

- **Ciberguerra contra o Estado** – Ataque a um país por um grupo de hackers. Assim surgem diversas questões éticas: se um país poderia revidar um ataque individual de hackers, se haveria um limite para essa retaliação, entre outras.
- **Os limites da impressão 3D** – Os ativistas do armamento veem na tecnologia a possibilidade de qualquer um poder criar seus meios de defesa. Já quem acredita no desarmamento vê aí uma perigosa forma de aumentar assassinatos e ataques terroristas.

6 CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE TI

O Código de Ética é um documento que busca mostrar a visão, a missão e os valores da empresa. É a declaração formal da expectativa de uma organização e serve para orientar as ações de seus colaboradores e deixar clara a postura da empresa diante dos diferentes públicos com os quais interage.

É um documento que serve de parâmetro para diversos comportamentos, tornando claras as responsabilidades de cada colaborador, que pode sofrer ações disciplinares, caso haja violação de algum de seus artigos.

Cada empresa deve saber o que precisa fazer ou o que espera de cada um dos seus funcionários para atuar no mercado de forma ética. Por essa razão, o Código de Ética deve ser concebido pela própria empresa, de modo que expresse sua cultura.

No Brasil, não existe um Código de Ética específico para os profissionais de informática, havendo apenas um Projeto de Lei (27/04/2016) em trâmite no Congresso Nacional, que institui a criação de um Conselho Profissional, responsável pela elaboração de um Código de Ética específico para a área.

Você pode ler o projeto na íntegra no link:

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=333B641342467B8501CD43174E529651.proposicoesWeb2?codteor=1455513&file_name=Avulso+-PL+5101/2016.

Dessa forma, compete a cada organização desenvolver uma política interna que abranja o comportamento dos colaboradores e seja pautada na sua visão, missão e valores, cabendo-lhe também a verificação do cumprimento dessas normas.

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) criou um pequeno Código de Conduta que ficou conhecido como "Os Dez Mandamentos para Ética na Informática", transcrito a seguir:

São deveres dos profissionais de Informática:

Art. 1º: Contribuir para o bem-estar social, promovendo, sempre que possível, a inclusão de todos os setores da sociedade.

Art. 2º: Exercer o trabalho profissional com responsabilidade, dedicação, honestidade e justiça, buscando sempre a melhor solução.

Art. 3º: Esforçar-se para adquirir continuamente competência técnica e profissional, mantendo-se sempre atualizado com os avanços da profissão.

Art. 4º: Atuar dentro dos limites de sua competência profissional e orientar-se por elevado espírito público.

Art. 5º: Guardar sigilo profissional das informações a que tiver acesso em decorrência das atividades exercidas.

Art. 6º: Conduzir as atividades profissionais sem discriminação, seja de raça, sexo, religião, nacionalidade, cor da pele, idade, estado civil ou qualquer outra condição humana.

Art. 7º: Respeitar a legislação vigente, o interesse social e os direitos de terceiros.

Art. 8º: Honrar compromissos, contratos, termos de responsabilidade, direitos de propriedade, *copyrights* e patentes.

Art. 9º: Pautar sua relação com os colegas de profissão nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e da harmonia da classe.

Art. 10º: Não praticar atos que possam comprometer a honra, a dignidade e a privacidade de qualquer pessoa.

Art. 11º: Nunca se apropriar de trabalho intelectual, iniciativas ou soluções encontradas por outras pessoas.

Art. 12º: Zelar pelo cumprimento deste código.

7 A ÉTICA E A TECNOLOGIA

Há algum tempo estamos conectados 24 horas por dia, quase eliminando a barreira entre o real e o virtual. Temos um desejo descontrolado de entretenimento, também a necessidade de contar a todos tudo o que estamos sentindo e uma grande curiosidade sobre a vida alheia. Esses comportamentos existem desde sempre, mas a tecnologia nos ajudou a extrapolá-los.

Acima de toda a análise sobre como a tecnologia pode alterar a estrutura da sociedade que conhecemos, acredito que as maiores reflexões são sobre o que somos capazes de fazer se tivermos oportunidade:

- Será que não perdemos o limite quando ficamos muito dependentes de algo?
- Será que enaltecemos tanto a tecnologia a ponto de que isso seja danoso para nós e para os outros?
- As máquinas corrompem o ser humano com suas possibilidades ou são os humanos que as utilizam para finalidades maléficas?

Reflita sobre ética e tecnologia, converse com sua equipe e tentem chegar a algumas respostas.

8 INTRODUÇÃO AO DIREITO DIGITAL

A área do direito tem mudado como nunca mudou antes. Observa-se um número cada vez maior de advogados interessados pela área tecnológica devido à transformação que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) vem promovendo no setor jurídico. Surgem cada vez mais *legaltech* ou *lawtech*, termos usados para definir *startups* que criam produtos e/ou serviços de base tecnológica com foco no setor jurídico. Trata-se do casamento perfeito das duas áreas.

O profissional especializado em segurança cibernética, por sua vez, defende seu ambiente de ataques cibernéticos que são considerados crimes digitais. Além disso, ele e sua empresa possuem diversas responsabilidades que, se não forem devidamente cumpridas, podem ter consequências judiciais graves. Diante desse cenário, mais do que qualquer outro profissional de TI, é imprescindível que o especialista em segurança possua boas noções de direito.

Antes de começar a estudar o Direito Digital efetivamente, é necessário entender alguns conceitos importantes relacionados ao Direito para que todos “fiquem na mesma página”.

O primeiro desses conceitos está relacionado ao próprio termo “Direito”. Você já parou para pensar o que efetivamente significa?

Em resumo, o Direito é a ciência que tem como objeto de estudo a Justiça, tendo como objetivo maior propiciar às diversas comunidades que consigam manter a convivência harmônica e ordenada entre seus habitantes. Nesse sentido, o conceito de Direito não é tão simples e engloba muitas teorias. Um dos conceitos de Direito amplamente discutido é de Ronald Dworkin, jurista e estudioso do direito constitucional:

Vivemos na lei e segundo o Direito. Ele faz de nós o que somos: cidadãos, empregados, médicos, cônjuges e proprietários.

É espada, escudo e ameaça. Lutamos por nosso salário, recusamo-nos a pagar o aluguel, somos obrigados a pagar nossas multas ou mandados para a cadeia, tudo em nome do que foi estabelecido por nosso soberano abstrato e etéreo, o Direito. (DWORKIN, 1999, p. 227).



Figura 7 – Direito Digital
Fonte: Shutterstock (2020)

9 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

9.1 O que é o Direito Digital?

Temos observado elevação da dependência da população mundial em relação às inovações da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC). E você, que está estudando por meio deste curso a distância, é mais uma prova disso. Nosso cotidiano está permeado de muitos aparelhos tecnológicos a ponto de muitos não conseguirem nem sequer imaginar a vida deles sem essas ferramentas. Por isso, utilizamos os termos “Sociedade Digital” ou “Sociedade da Informação”.

Entretanto, Sociedade da Informação não é um conceito técnico, é um *slogan*. Seria mais apropriado falarmos em sociedade da comunicação, uma vez que o que se pretende impulsionar é a comunicação, como afirma Ascensão (2002).

Estamos diante de uma comunidade em que a aquisição, o registro e a replicação daquilo com que temos contato são feitos por meio de mecanismos tecnológicos. Com isso, o conhecimento foi elevado à categoria de bem mais importante da nossa sociedade moderna, e é daí que deriva o conceito de “Capital Intelectual”.

Evidenciamos a forte necessidade de que as mudanças decorrentes dessas novas questões sejam estudadas e regradas, tendo em vista o amplo inter-

relacionamento entre elas e o dia a dia dos povos. Assim, é importante que o Direito se adéque a essas necessidades modernas relacionadas ao uso de eletrônicos.

10 DIREITO DIGITAL: NOMENCLATURA E ESCOLAS DE ESTUDO

10.1 Denominações desse “novo” ramo do Direito

Essa nova realidade com que o Direito tem se defrontado engloba aspectos relativos aos mais distintos ramos dessa ciência, tais como:

- **Civil e Processual Civil:** Processo eletrônico; validade do documento eletrônico e assinatura digital; responsabilidade civil; transgressão dos direitos de autor e de *software*; a questão da fé pública atribuída às máquinas; nomes de domínio da Internet.
- **Penal:** Novas formas de cometer crimes já tipificados, que apresentam maior repercussão, em razão da mais fácil divulgação de notícias na internet; delitos informáticos; necessidade de criação de novos tipos, utilização de mecanismos como a Computação em Nuvem.
- **Administrativo:** Declarações via Internet de Imposto de Renda; eleições com o uso de urna eletrônica.
- **Empresarial:** Compra e venda de produtos on-line, com o conseqüente surgimento dos contratos eletrônicos.
- **Trabalhista:** Automação das empresas; trabalho a distância.
- **Tributário:** Tributação dos livros eletrônicos e dos *softwares*.
- **Constitucional:** Privacidade e intimidade na rede.

Relativamente a esse “novo” ramo, muitos são os nomes que surgem para tentar identificá-lo: Direito Digital, Direito da Informática, Direito da Internet, Direito Cibernético, *Cyber* Direito, Direito da Tecnologia da Informação, Direito Virtual, dentre outros.

Não deve haver, no entanto, conflito entre Direito Digital e Informática Jurídica, que representa o estudo acerca da aplicação das ferramentas de

tecnologia em benefício dos profissionais do Direito, ou seja, na Informática Jurídica estamos diante da utilização da Informática a favor do Direito, ao passo que o Direito Digital estuda os reflexos jurídicos no âmbito da Tecnologia da Informação, sendo, então, diferentes os objetos de estudo dessas duas disciplinas.

Existem alguns requisitos básicos que devem ser atingidos a fim de que se possa, efetivamente, afirmar que dada disciplina representa campo próprio. Segundo Martins (2009, p. 21), são: “a) existência de uma vasta matéria, que mereça um estudo de conjunto; b) a existência de princípios próprios; c) constatação de institutos peculiares”.

Analisando especificamente o caso do Direito Digital, entendemos estarem plenamente atendidas todas as condições mencionadas conforme analisado a seguir.

Referente ao primeiro item, cabe ao Direito Digital o estudo das demandas surgidas em decorrência da utilização das novas tecnologias, sendo, pois, ampla matéria que faz jus ao estudo de conjunto. Isto é, são examinadas pela ciência jurídica as interferências da tecnologia na seara daqueles que devem cumprir a lei, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

Em síntese, o objetivo imediato do Direito Digital é a tecnologia, cujas influências perpassam a economia, a política, a cultura, bem como o Direito.

Antes de passarmos para o segundo ponto, talvez você tenha se perguntado, o que significa um “princípio” jurídico? São critérios maiores, muitas vezes não escritos, que estão presentes em cada ramo do Direito.

Aprofundando o tema, pode-se lançar mão dos ensinamentos de Reale (2000, p. 300), que afirma que princípios são “certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber”. Isto é, os princípios do Direito Digital são aquelas afirmações básicas que são tomadas como pressupostos de validade dos demais conhecimentos a serem desenvolvidos relativamente a esse campo de estudo.

Quanto à existência de princípios próprios, conforme se analisará melhor adiante, tal requisito também é atendido. Além dos princípios gerais (compartilhados

com outros ramos) pertinentes à matéria, existem os específicos (próprios do ramo em estudo), que também estudaremos neste capítulo.

Isto se justifica em razão de peculiaridades intrinsecamente relacionadas ao ramo e que não são observadas nas demais categorias existentes, o que serve para aumentar ainda mais a certeza de que se está diante de parte autônoma da ciência do Direito.

Por fim, no tocante aos institutos próprios, tal requisito também está confirmado. E isso fica ainda mais evidente a partir da apreciação das leis que se aplicam a esse novo ramo de estudo, dentre as quais, destacamos o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e o Decreto que o regulamentou (nº 8.771/2016), a Lei nº 12.419/2006 (do Processo Eletrônico), bem como inúmeras alterações observadas em outros códigos.

Adicionalmente, várias são as resoluções dos tribunais superiores, como o STF, o STJ, e o CNJ abordando esse assunto. Do mesmo modo, os estudos científicos (doutrina) e diversas decisões judiciais (jurisprudência) que se manifestaram amplamente acerca do assunto.

Assim, entendemos terem sido esclarecidas as razões por que se entende estarem reunidas, no Direito Digital, as características básicas necessárias para que seja como novo ramo do Direito, estando atendidos todos os requisitos necessários.

Surge a necessidade de que mais estudos sejam realizados sobre o tema, com o objetivo de melhor compreender a dinâmica e as influências da tecnologia da informação nas relações sociais, sob pena de se deixarem passar despercebidas essas transformações e graves consequências serem enfrentadas em um futuro não muito distante.



Figura 8 - Urna eletrônica
Fonte: Shutterstock (2020)

10.2 Princípios do Direito Digital

Como mencionado, o Direito Digital, como ramo autônomo, apresenta princípios tanto gerais (válidos também aos demais ramos) quanto específicos (com aplicação restrita à ramificação em estudo).

Relativamente aos princípios gerais, vários são os que podem ser citados: Dignidade da Pessoa Humana, Publicidade, Intimidade, Lealdade Processual, Instrumentalidade e Economia Processual, Ação, Oralidade, dentre outros – análise detalhada desses aspectos foge ao escopo maior dessas aulas.

Em se tratando dos princípios autônomos, isto é, que dizem respeito tão somente ao Direito Digital, ainda não há firme especificação de quais são essas noções fundamentais a embasarem o estudo da disciplina.

Entende-se que os mais importantes dentre eles são: Princípio da Autorregulamentação, Princípio da Segurança da Informação e Princípio da Separação entre Meio e Mensagem, sem prejuízo de outros a serem suscitados, que também possam apresentar elevada importância.

No Princípio da Autorregulamentação, as próprias pessoas que seguirão as normas ficam responsáveis pela sua elaboração, sem que haja a presença direta do poder do Estado; durante bastante tempo foi a principal forma de regulamentar as condutas que se passavam no âmbito da internet.

Porque, antes de termos vários artigos de estudiosos e decisões judiciais sobre esse tema, as próprias pessoas que se utilizavam da tecnologia estipularam as regras básicas que deveriam ser seguidas. Claro, essas regras devem ser escritas, sem que violem as demais leis que estão se aplicando no país.

Isso pode parecer algo distante e sem qualquer aplicabilidade em uma sociedade tão baseada nas leis como a que vivemos, certo? Na verdade, nem tanto. Apenas a título de ilustração, existe o “Código de Autorregulamentação para Prática de *e-mail Marketing*”, que objetiva determinar as normas a serem adotadas para o emprego de *e-mail* como mecanismo de *marketing*, de modo ético, pertinente e responsável, sem que se deixe de considerar a aplicação da legislação vigente.

Mas o que seria e-mail marketing? Segundo o Código, considera-se *e-mail Marketing* a mensagem de correio eletrônico enviada e recebida pela Internet com o objetivo de divulgar ou ofertar produtos ou serviços, manter relacionamento com a base de destinatários ou, ainda, propiciar atendimento ao cliente.

Outro exemplo dessa prática também pode ser observado nos *disclaimers*, “avisos legais” comumente encontrados em *sites* ou em *e-mails*, os quais visam informar ao leitor seus direitos e deveres relativos ao conteúdo recebido.

Um exemplo bastante comum de *disclaimer* são os dizeres que constam nos rodapés de algumas mensagens eletrônicas, tais como:

“Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e legalmente protegida. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que a responda informando o acontecido.”

Outro princípio relevante é o da Segurança da Informação, que, em linhas gerais, pode ser entendida como o processo de proteger informações das ameaças à sua integridade, disponibilidade e confidencialidade.

A segurança da informação visa, assim, preservar ativos de informação, e esse tema é bastante importante, já que o crescimento da Sociedade Digital envolve maior confiança dos seus usuários no sistema de que estão fazendo parte, e essa

confiança certamente será maior na medida em que os dados e as informações trocados pela rede estejam mais bem protegidos.

Esse princípio se torna ainda mais importante quando se leva em conta que, no atual modelo de comunidade, o bem de maior importância é justamente o conhecimento, correspondendo ao Capital Intelectual antes referido. Dentro desse princípio, questões bastante relevantes como Privacidade, Confidencialidade e Integridade são estudadas.

Exemplo de questões estudadas dentro do Princípio da Segurança da Informação:

- Situações relacionadas à criptografia ponta a ponta.
- Sigilo de dados.
- Vigilância das atitudes dos cidadãos por parte de nações, entre outros temas que são comumente observados nas notícias mais recentes.

Por fim, é importante observar o Princípio da Separação entre Meio e Mensagem, por meio do qual destacamos a importância que deve ser conferida à mensagem em si, e não ao meio em que é transportada, ou seja, o ponto mais importante de determinada mensagem não se encontra em seu suporte (não interessa se é físico ou digital), sendo importante observar o conteúdo da mensagem em si.

Feita essa abordagem introdutória, vamos analisar as teorias acerca da regulamentação da Internet, cujo estudo é de fundamental importância para que se consiga compreender as origens do ramo do Direito Digital.

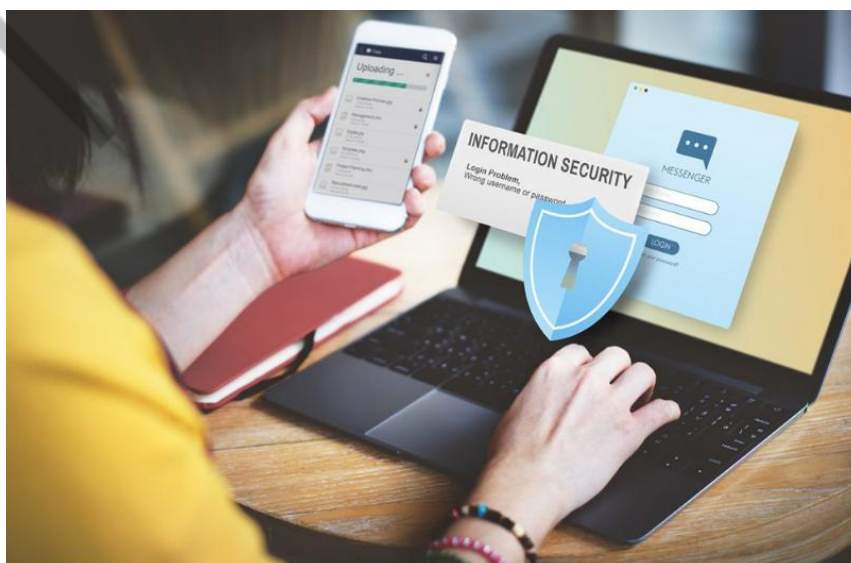


Figura 9 - Segurança da informação

Fonte: Shutterstock (2020)

11 UMA REDE DE NACIONALIDADE NORTE-AMERICANA

11.1 Escolas de Estudo do Direito Digital

A Internet surgiu como uma rede de nacionalidade primordialmente norte-americana, independentemente de sustentar sua origem em âmbito militar (ARPANET) ou civil (Universidades). Justamente em razão disso, em seus primórdios, havia predomínio de sites originados nos Estados Unidos.

Com isso, começaram a surgir, em todo o mundo, discussões acerca da possibilidade de aplicação do direito norte-americano para todas as relações travadas no ambiente da Internet. Ocorre que, no próprio território dos Estados Unidos, foram criadas correntes contrárias à aplicação dos dispositivos legais dos EUA a todos os cidadãos do globo.

Vamos, então, ao estudo dessas doutrinas, englobando as correntes Libertária, do Direito Cibernético, da Escola da Arquitetura da Rede, Direito Internacional e a Tradicionalista, abordando seus principais aspectos.

11.2 Teoria Libertária e do Direito Cibernético

A primeira corrente a divulgar suas ideias foi a Escola Libertária encabeçada por John Perry Barlow, David Post e David Johnson. O mais antigo escrito representativo dessa doutrina em estudo foi publicado por Barlow, em meados de 1994. A sua essência girava em torno da desnecessidade de se proteger os direitos de autor na Internet, pregando total liberdade.

Decerto que esse pensamento não prevalece atualmente, há vários dispositivos de leis, nos mais diversos países, que preveem a extensão dos tentáculos protetivos da legislação de Direito Autoral para as condutas realizadas em ambiente eletrônico.

Dando continuidade a essa questão, Barlow divulgou outro estudo, a *Declaração de Independência do Ciberespaço*, no qual concluiu que como a Internet não tinha firme delimitação espacial, especialmente não respeitando as fronteiras geográficas, portanto não havia que se falar em qualquer regulamentação para tal meio de informação e comunicação. Isso tornou evidente a ideia de que, em razão dessas características do meio virtual, a Internet seria uma “terra sem lei”.



Figura 10 – John Perry Barlow
Fonte: Google Imagens (2020)

O ápice da escola deu-se durante a divulgação da obra *Law and Borders* (O Direito e suas fronteiras), por Johnson e David, em 1996, momento em que, para alguns estudiosos, passamos a estar diante da Escola do Direito Cibernético. Em síntese, a defesa era no sentido de que o Direito somente poderia ser aplicado dentro das fronteiras (limites) de certo território, sendo necessárias leis específicas para reger as relações em ambiente de internet.

A ideia que se tinha da Grande Rede, em 1994, é totalmente distinta da que existe hoje. Não restam dúvidas de que essa teoria surgiu em um momento bastante embrionário, de estranhamento com a nova realidade que se apresentava em tão incrível velocidade, que mesmo seus atores principais não conseguiam entendê-la.

Se inicialmente negavam qualquer tipo de aplicação de regras do mundo físico ao espaço digital, posteriormente passaram a aceitar o governo descentralizado da Internet. Talvez aí estejam os primórdios da autorregulamentação, que hoje vem sendo utilizado em situações pontuais.

Ocorre que a alternativa da regulamentação interna era tida pelos defensores da corrente como a única forma de se tentar regradar as condutas levadas a efeito na seara da Internet, e não como deveria ser: um meio eficiente de se barrar a prática de ilícitos na rede.

Isto é, pregava-se total independência entre o que dispunha o ordenamento jurídico e aquilo que deveria haver no tocante ao regramento do espaço digital, como se estivesse diante de realidades completamente distintas. Na verdade, entende-se que os direitos, tanto dentro quanto fora da Rede, são praticamente os mesmos.

Há muito mais semelhanças do que distinções entre aquilo que se passa no ambiente eletrônico e o que transcorre no ambiente físico. Há, inclusive, o chamado Princípio da Identidade Reflexa que se expressa nesse sentido:

[...] Tudo que existe nesse intangível mundo [a Internet], a cada momento parece agir como uma sombra que aspira uma dimensão a mais para ascender de imagem a corpo, de área a volume.

Contudo, por mais luz, brilho e cores que a Internet possa guardar, ela sempre será uma sombra do nosso mundo tridimensional, de nossos hábitos cotidianos e dos meios de comunicação de que nos valem (SILVA NETO in: BLUM; BRUNO; ABRUSIO, 2006, n.p.).

Em síntese, Rohrmann (2006) assim se expressa: “pode-se resumir a teoria libertária em sua própria essência: a negação da autoridade do Estado em ambiente eletrônico ‘desprovido de territorialidade’ e dotado de uma ‘soberania própria’”.

Se tratando da realidade brasileira, desde 1988, a Carta Magna, em seu art. 22, IV, traz expressa previsão de que compete à União legislar sobre informática, telecomunicações e radiodifusão, trazendo clara indicação de que as condutas em meio eletrônico também são passíveis de enquadramento legislativo, o que, por sinal, é parte do objeto de estudo do Direito Digital.

Com o aumento do número de usuários e com a necessidade natural de melhor estipulação de regras de conduta aceitáveis, paulatinamente a escola em epígrafe foi ficando sem terreno para atuar, perdendo muito dos adeptos, em razão da falta de amparo para as teses levantadas. Isso terminou por levá-la a uma queda vertiginosa de aceitação, tendo pouca expressão no cenário da Grande Rede.

conteúdo por provedores de aplicação, quando há violação de direitos de terceiros, bem como nos casos de chefes de Estado que tentam filtrar o acesso de seus jurisdicionados, permitindo a visualização apenas de algumas partes da Rede.



Figura 12 – Bloqueio de acesso
Fonte: Adaptado por Fiap (2020)

11.4 Teoria do Direito Internacional

Ainda na década de 1990, surge a Escola do Direito Internacional, a qual considerava, como seu nome já traz, o espaço da Internet como um “território internacional”. Por certo, o fato de poder acessar notícias ou travar contato com pessoas de todo o mundo colaborou para esse entendimento. Teve como grande expoente Stuart Biegel.

Os defensores dessa corrente se posicionaram no sentido de que as nações do mundo deveriam ter como meta a expedição de normas e tratados internacionais versando sobre a Grande Rede, de modo a facilitar o fluxo das informações entre as diversas nações.

Inspiraram-se nas disposições à época existentes sobre o Direito do Espaço Sideral e sobre o Direito Marítimo. Certamente, profundas diferenças existem entre o objeto de estudo dos três ramos em referência.

Mais uma vez, fica evidente que não se desejava aplicar o Direito já posto às situações criadas pela Internet.

Ainda não se conseguia ver a Rede apenas como um novo meio de se realizar atitudes antes já tomadas no meio físico, sem que se tivesse verificado essencial mudança de paradigma a ensejar a elaboração de um novo conjunto de leis.



Figura 13 – Contato com pessoas de todo o mundo
Fonte: Shutterstock (2020)

11.5 Teoria Tradicionalista

Por fim, surge a corrente Tradicionalista, a qual, diferentemente das outras, defende que há plena aplicação do Direito em vigor às atitudes realizadas em meio digital. Não há que se falar, portanto, em um “mundo eletrônico” ou em “território virtual internacionalizado”.

Convém deixar claro que pouco importa a data de vigência da norma. Assim, mesmo leis que entraram em vigor décadas antes de a internet comercial chegar ao Brasil, em meados de 1995 (tais como: Consolidação das Leis do Trabalho – 1937; Código Penal – 1940; Código Tributário Nacional – 1966, entre outros), se aplicam ao que se passa na Rede, no que for possível.

Ora, claro que há, como já se discutiu acima, situações que por não estarem devidamente reguladas, não conseguem ser balizadas pelo conjunto de leis que hoje se encontra em vigor, carecendo que o poder Legislativo estipule os regramentos que devem ser utilizados a essas novas situações que têm surgido.

Nesse sentido, destacamos as seguintes atualizações legislativas, que foram tradas com o objetivo de melhor tratar de assuntos diretamente relacionados ao Direito Digital:

- Medida Provisória 2.220-2/2002.
- Lei 12.419/2002.
- Lei 12.737/2012.

- Lei 12.965/2014 (o famoso “Marco Civil da Internet”).
- Lei 13.185/2012.
- Lei 13.188/2012.
- Decreto 8.771/2016 (regulamentou o Marco Civil).

Ressaltamos também os principais Projetos de Lei que dizem respeito à questão de tratamento de dados pessoais, assunto que está sendo bastante discutido no Direito Digital:

- Projeto de Lei 2.276/2012.
- Projeto de Lei do Senado 330/2013.
- Projeto de Lei 4.060/2012.

Excessos, no entanto, devem ser evitados nessa regulamentação, uma vez que isso pode servir como desestímulo à inovação, o que pode impactar o crescimento da rede. O que se deseja, na verdade, é que sejam traçados os requisitos básicos orientadores que visem à redução da excessiva liberdade que hoje se vislumbra em alguns aspectos da Rede.

É importante reforçar o fato de que, especificamente no caso do Brasil, nada impede que, por exemplo, todas as regras da Constituição Federal de 1988 e demais leis em vigor sejam aplicadas totalmente aos conflitos que tenham sua origem na Internet, não havendo que se falar em Internet como uma “terra sem lei”.

Observados esses aspectos principais introdutórios, passamos ao estudo dos principais aspectos sobre o Marco Civil da Internet, bem como de um *case* em que abordaremos as questões relacionadas ao atentado às Torres Gêmeas e os efeitos disso no controle e na regulamentação da Internet, diante da possibilidade do seu uso por grupos terroristas.



Figura 14 – Atentado às Torres Gêmeas
Fonte: Shutterstock (2020)

REFERÊNCIAS

ABREU, C. N.; EISENSTEIN, E.; ESTEFENON, S. G. B. **Vivendo esse mundo digital**. Porto Alegre: Artmed, 2013.

ALBERTIN, A. L. **Comércio Eletrônico**: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ALMEIDA FILHO, J. C. de A. **Processo Eletrônico e Teoria Geral do Processo Eletrônico** – a informatização judicial no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

ARATA JÚNIOR., S. **Regulação pela definição de padrões tecnológicos na governança da Internet**. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.

ASCENSÃO, J. de O. **Direito da Internet e da Sociedade da Informação**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

BALTZAN, P.; PHILLIPS, A. **Sistemas de informação**. Porto Alegre: Amg, 2012.

BARBAGALO, E. B. Aspectos da responsabilidade civil dos provedores de serviços na Internet. In: LEMOS, R.; Waisberg, I. (coords.). **Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet**. São Paulo: RT, 2003.

BEAL, A. **Segurança da Informação**: princípios e melhores práticas para a proteção dos ativos de informação nas organizações. São Paulo: Atlas, 2002.

BERNARDEZ, M. L. **Capital Intelectual**: creación de valor en la sociedad del conocimiento. Madrid: AuthorHouse, 2008.

BRASIL. **Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013**. Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. Brasília: Diário Oficial da União, 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília: Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 8 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília, Diário Oficial da União, 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. **Mandado de Segurança nº 2271462-77.2012.8.22.0000.**, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xavier de Souza. 17 de dezembro de 2015.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações. **Nota Conjunta**. 15 maio 1992. Disponível em: <<https://www.cgi.br/legislacao/notas/nota-conjunta-mct-mc-maio-1995>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 5.101**. Alfredo Nascimento. 2016. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=333B641342467B8501CD43174E529651.proposicoesWeb2?codteor=1455513&filename=A+vulso+-PL+5101/2016>. Acesso em: 28 ago. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. **Resp 2.512.647-MG**. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13 de maio de 2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Resp 1316921/RJ**. rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26 de junho de 2012.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas-corpus nº 76689, da 1ª Turma**. Brasília, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, 22 de setembro de 1998.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 35ª Câmara de Direito Privado, **APL 90005105020078260506**, Relator. Des. Clóvis Castelo, julgado em 15 de abril de 2013.

CARVALHO, A. M. et al. A conduta ética dos profissionais de enfermagem: uma revisão. **REAS, Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.l.], 2018. Vol. Sup.11, S1709-S1716.

CASTELLS, M. **A Galáxia da Internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Maria Luiza X. de A. Borges (Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Hazar, 2003.

CORTELLA, M. S. **Qual é a tua obra?** Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

DILEMAS éticos podem atrasar lançamento de carro sem motorista. **Istoé**, 29 jun. 2016. Disponível em: <<https://istoe.com.br/dilemas-eticos-podem-atrasar-lancamento-de-carro-sem-motorista/>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

DWORKIN, R. **O império do Direito**. Tradução: Jefferson Luiz. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FERREIRA, A. B. H. **Miniaurélio**: o dicionário da língua portuguesa. 6. ed. Curitiba: Positivo, 2005.

FOUNTAIN, J. E. **Construindo um Estado Virtual**: tecnologia da informação e mudança institucional. Tradução de Cecile Vossenar. Brasília: ENAP, 2002.

FULLER, L. L. **O Caso dos exploradores de cavernas**. Tradução de Plauto Faraco de Azevedo. Porto Alegre: Fabris, 1972.

GUIMARÃES, D. T. **Dicionário Técnico Jurídico**. 12. ed. São Paulo: Rideel, 2008.

HARDY, I. Trotter. The Proper Legal Regime for Cyberspace. **Faculty Publications**, 1994, p. 992-1055. Disponível em: <[The Proper Legal Regime for 'Cyberspace' \(wm.edu\)](http://www.wm.edu/The_Proper_Legal_Regime_for_'Cyberspace')>. Acesso em: 28 ago. 2024.

JOHNSON, D. R.; POST, David. **Law and borders**: the rise of law in cyberspace. **Stanford Law Review**, 1992. Disponível em <<http://files.grimmelman.net/cases/JohnsonPost.pdf>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

LESSIG, . **Code 2.0**. New York: Basic Books, 2002.

LIMA, C. C. C. **Análise da validade dos documentos eletrônicos na sistemática Processual Civil Constitucional brasileira**: evolução do sistema probatório e a sociedade da informação. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.

LIMA, C. C. C. Aspectos legais da Perícia Forense Computacional em um cenário de Cloud Computing. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORENSIC COMPUTER SCIENCE – ICCyber, VII, 2010, Brasília, Proceedings of the Fifth International Conference on Forensic Computer Science – ICoFCS. **Anais...** Brasília: ABEAT, 2010.

MARTINS, S. P. **Curso de Direito Processual do Trabalho**. São Paulo: LTR, 2009.

O'BRIEN, J. A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na Era da Internet**. São Paulo: Saraiva, 2001.

REALE, M. **Lições preliminares de Direito**. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

ROHRMANN, C. A. **Curso de Direito Virtual**. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.

ROHRMANN, C. A. **O governo da Internet**: uma análise sob a ótica do Direito das Telecomunicações. 2006. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/3050053-O-governo-da-internet-uma-analise-sob-a-otica-do-direito-das-telecomunicacoes.html>>. Acesso em: 28 ago. 2024.

SBC – Sociedade Brasileira de Computação. **Código de Ética do Profissional de Informática**. 2013. Disponível em: <[Ética SBC – SBC](#)>. Acesso em: 28 ago. 2024.

SILVA NETO, A. M. e. O ciberespaço e a questão probandi. *In*: BLUM, R. M. S. O.; BRUNO, M. G. S.; ABRUSIO, J. C. (coord.). **Manual de Direito Eletrônico e Internet**. São Paulo: Lex, 2002.

SILVA, I. de O. **Curso Moderno de Filosofia do Direito**. São Paulo: Atlas, 2012.

VALLS, Á. L. M. **O que é ética**. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000.

VOLPI, Â.; FREITAS, C. Perícia Forense: A prova digital nos autos. **Revista Document Management** – Latin American, n. 5, abr. 2008.

WACHOWICZ, M. Tecnologia da Informação e Direito Autoral. *In*: WACHOWICZ, M.; SANTOS, M. J. Pereira dos. (coords.). **Estudos de Direito de Autor e interesse público**. Florianópolis: Boiteux, 2008, p. 80-82.